

Convenzione

tra

le **Ferrovie Federali Svizzere FFS**
società anonima di diritto speciale con sede a Berna
Hochschulstrasse 6, 3000 Berna 65

(di seguito FFS)

e

il **Cantone Ticino**
rappresentato dal Consiglio di Stato, 6502 Bellinzona

(di seguito Cantone)

concernente

**la progettazione di massima di interventi infrastrutturali necessari allo sviluppo
dell'offerta di trasporto del traffico regionale TILO**

PREMESSA

a) In data 20 luglio 2000, la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato e le Ferrovie Federali Svizzere, rappresentate dalla Divisione viaggiatori, hanno stipulato una prima Convenzione relativa al finanziamento del traffico regionale viaggiatori dall'anno d'orario 2001/2002 fino all'anno d'orario 2006 compreso.

b) La pianificazione avanzata dell'offerta di trasporto nell'ambito del nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia per gli orizzonti temporali 2005, 2007, 2009, gli obiettivi posti dal Cantone per gli anni d'orario 2003 e 2004 (cadenzamento semiorario da e per il Mendrisiotto) come pure gli effetti scaturiti dal progetto "Locarno Direct" da parte del settore traffico a lunga percorrenza per l'orizzonte temporale 2005 hanno comportato un aumento importante delle prestazioni del traffico ferroviario, rendendo necessario l'aggiornamento degli importi di indennizzo previsti dalla precedente Convenzione.

Il 23 giugno 2003, la Repubblica e Cantone Ticino e le FFS hanno così sottoscritto una seconda Convenzione relativa alla realizzazione del sistema ferroviario Ticino-Lombardia sul territorio del Cantone Ticino e al suo finanziamento dal dicembre 2004 (anno d'orario 2005) fino al dicembre 2014 (anno d'orario 2014) compreso.

c) In data 19 gennaio 2005, la Repubblica e Cantone Ticino e le FFS hanno ratificato un complemento alla Convenzione del 23 giugno 2003 per consentire l'introduzione del nuovo materiale rotabile per il sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia.

d) Il 9 marzo 2005 la Repubblica e Cantone Ticino hanno sottoscritto una Convenzione concernente l'elaborazione del Progetto di pubblicazione secondo Lferr del nuovo tratto Mendrisio-Gaggiolo confine nell'ambito del collegamento Lugano-Mendrisio-Varese/Malpensa.

e) Con gli atti sottoscritti, Cantone e FFS si sono attivati per l'introduzione e lo sviluppo a tappe di un sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia con i seguenti obiettivi:

offrire alla popolazione residente, ai pendolari e ai turisti un servizio di trasporti regionali efficienti e attrattivo, compatibile con uno sviluppo sostenibile;
creare, assieme all'offerta lunga percorrenza, una valida alternativa al trasporto motorizzato individuale e permettere di migliorare la ripartizione modale a favore del trasporto pubblico;

fornire le prestazioni sul territorio del Cantone Ticino per l'offerta relativa ai cambiamenti d'orario 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013 (offerta di trasporto TILO);
definire un quadro operativo e finanziario a medio termine per il finanziamento del traffico regionale FFS in Ticino, tenuto conto che annualmente dovrà essere stipulata una specifica convenzione sulle prestazioni per la definizione dell'indennità in base alla Legge federale sulle ferrovie;

pianificare a lungo termine l'offerta di trasporto in armonia con l'evoluzione del mercato e con le potenzialità del territorio e la disponibilità finanziaria del Cantone.

Per lo sviluppo del sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia la Direzione Superiore di progetto (DSP) ha individuato i seguenti orizzonti temporali:

orizzonte 2005 - 2009, che prevede sostanzialmente il cadenzamento sistematico delle linee regionali, la creazione di nuove fermate e l'introduzione di nuovo materiale rotabile unificato;

orizzonte 2010 - 2015, che prevede lo sviluppo dell'offerta in funzione della messa in esercizio del nuovo collegamento ferroviario tra Mendrisio e Varese (-Malpensa) e dell'apertura della nuova trasversale alpina al San Gottardo (AlpTransit).

Gli interventi infrastrutturali previsti con l'offerta di trasporto TILO per l'orizzonte temporale 2005-2015 sono:

Linea S1 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-(Como)

N.	Oggetto	Descrizione
S1.1	Castione-Arbedo	- adattamento della fermata per l'attestamento dei treni regionali e realizzazione dell'area d'interscambio
S1.2	Mendrisio S. Martino	- creazione di una nuova fermata con P&R
S1.3	Bellinzona, Piazza Indipendenza	- creazione di una nuova fermata
S1.4	Diversi	- adattamenti degli accessi ai treni (provvedimenti provvisori necessari per l'introduzione del nuovo materiale rotabile del tipo "Flirt")

Linea S2 Bellinzona-Locarno

N.	Oggetto	Descrizione
S2.1	Minusio	- creazione di una nuova fermata
S2.2	S. Antonino	- spostamento della fermata e nuovo P&R
S2.3	Riazzino	- spostamento della fermata e nuovo P&R.
S2.4	Diversi	- adattamenti degli accessi ai treni (provvedimenti provvisori necessari per l'introduzione del nuovo materiale rotabile del tipo "Flirt")

Nuovo collegamento Lugano-Locarno

N.	Oggetto	Descrizione
S2.5	Camorino	-bretella per accesso galleria di base del Ceneri.

Nuovo collegamento Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa

N.	Oggetto	Descrizione
S1.5	Mendrisio-Varese	- nuova linea - fermate a Gaggiolo e Stabio - adattamento stazione di Lugano Per questi oggetti, il 9 marzo 2005 Cantone e FFS hanno sottoscritto una Convenzione concernente l'elaborazione del Progetto di pubblicazione secondo Lferr.

Sulla base dello stato attuale della pianificazione la messa in servizio della nuove infrastrutture rispettivamente dei nuovi impianti e quindi i miglioramenti dell'offerta TILO è prevista a tappe secondo l'avanzamento delle procedure di autorizzazione a costruire e le disponibilità finanziarie degli enti interessati a partire dal 2007.

Con la messa in servizio delle nuove infrastrutture è possibile attuare l'offerta di trasporto TILO allegata (vedi **Inserto 1**).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1.1 Il Cantone Ticino e le FFS si impegnano insieme per la realizzazione delle infrastrutture atte allo sviluppo dell'offerta di trasporto TILO per gli orizzonti temporali 2005-2009 e 2010-2016 .
- 1.2 Il Cantone Ticino partecipa al finanziamento della progettazione di massima dei seguenti interventi:

N.	Oggetto	Descrizione
S1.1	Castione-Arbedo	- adattamento della fermata per l'attestamento dei treni regionali
S1.2	Mendrisio S. Martino	- creazione di una nuova fermata
S1.3	Bellinzona, Piazza Indipendenza	- creazione di una nuova fermata
S2.1	Minusio	- creazione di una nuova fermata
S2.2	S. Antonino	- spostamento della fermata

L'articolo 3 definisce la partecipazione del Cantone Ticino.

- 1.3 Per l'oggetto S1.3 (creazione di una nuova fermata a Bellinzona-Piazza Indipendenza), la Direzione Generale di progetto svolge dapprima uno studio di fattibilità. Nel caso quest'ultima risulti dimostrata, una specifica Convenzione regolerà la progettazione, la realizzazione e il finanziamento dell'intervento.

Articolo 2

COMMITTENTE

- 2.1 La funzione di committente è svolta dalle FFS. Esse progettano gli interventi sulla base delle disposizioni legali vigenti, dei regolamenti, delle istruzioni e delle direttive delle FFS e delle norme SIA.
- 2.2 Il Cantone sostiene il committente segnatamente per facilitare la ricerca del consenso.
- 2.3 Restano riservate le approvazioni da parte della Confederazione.

Articolo 3

COSTI DI PROGETTAZIONE E LORO RIPARTIZIONE

- 3.1 I costi di progettazione sono stati quantificati in CHF 0.70 Mio; il Cantone partecipa in ragione del 67% pari a CHF 470'000.-

Oggetto	Progettazione in CHF (IVA esclusa)	Ripartizione costi	
		Progettazione	
		Cantone	FFS
Castione-Arbedo	300000.00	50%	50%
Mendrisio S. Martino	150000.00	80%	20%
Minusio	100000.00	80%	20%
S. Antonino	150000.00	80%	20%
Totale	700000.00	470000.00	230000.00
Percentuale di partecipazione		67%	33%

I costi di progettazione sono stati calcolati in funzione dei costi stimati per la realizzazione degli oggetti (cfr. **Inserto 2**).

Eventuali superamenti dell'importo massimo saranno riconosciuti solo se preannunciati, giustificati e concordati precedentemente tra le parti.

Articolo 4

MODO DI PROCEDERE, PAGAMENTI E COSTI

- 4.1 Le FFS progettano le opere descritte nell'art. 1. L'organizzazione di progetto è di competenza delle FFS.
- 4.2 Le FFS assicurano che il Cantone sarà informato immediatamente nel caso in cui si verificassero degli eventi straordinari o si dovesse delineare che i costi e/o le scadenze non potranno essere rispettati.

Il Cantone finanzia la progettazione sulla base della presente Convenzione e più precisamente con un importo massimo di CHF 0.47 milioni. Il Cantone versa la sua quota parte in funzione dell'avanzamento dei lavori di progettazione. I costi eccedenti dovuti alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente dell'IVA vengono sopportati proporzionalmente dalle parti.

- 4.4 La progettazione definitiva, la realizzazione dei singoli interventi e i costi saranno regolati da Convenzioni specifiche per ogni oggetto sulla base dei risultati della progettazione di massima oggetto della presente Convenzione.

Articolo 5

RISERVE D'APPROVAZIONE

Resta riservata l'approvazione della presente da parte degli organi competenti del Cantone (Gran Consiglio) e delle FFS.

Articolo 6

COMPOSIZIONE DELLE DIVERGENZE

- 6.1 Qualora le parti non riuscissero ad accordarsi in via bonale, le eventuali divergenze che dovessero insorgere tra le FFS e il Cantone nell'applicazione di questa Convenzione dovranno essere decise in prima istanza da un Tribunale arbitrale. Esso deciderà pure chi dovrà sopportare i costi della procedura.
- 6.2 Su richiesta di uno dei contraenti entro 30 giorni le due parti dovranno scegliere un giudice arbitrale a testa; questi sceglieranno a loro volta una terza persona in qualità di Presidente. Se non riusciranno ad accordarsi entro 30 giorni in merito alla nomina del Presidente, il compito di completare l'effettivo del Tribunale arbitrale spetterà al Presidente pro tempore della II. Sezione di diritto pubblico del Tribunale federale.
- 6.3 La procedura è disciplinata secondo la legislazione federale sulla procedura amministrativa. Resta riservato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo l'articolo 98 lit. e dell'OG (Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria))

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI FINALI

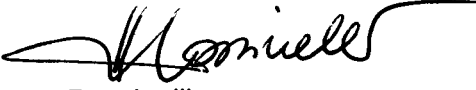
- 7.1 La presente convenzione entra in vigore al momento della firma e vale per tutto il tempo necessario, al più tardi fino alla scadenza di tutte le garanzie dei lavori.
- 7.2 Questo contratto è steso in due esemplari. Ogni parte riceve un esemplare firmato.

Lucerna, 15.2.2006
Per la FFS SA



Peter Hunkeler
Dirigente
Management dei progetti Lucerna

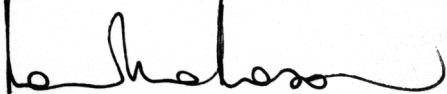
Lucerna, 15.2.2006



Luca Rossinelli
Delegato di direzione
Management dei progetti Lucerna

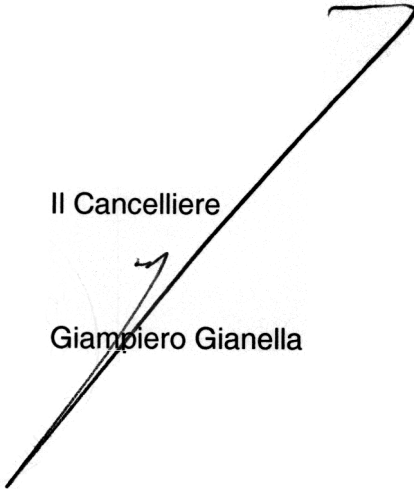
Bellinzona, **N° 843** 21 FEB. 2006
Per il Cantone Ticino

La Presidente del Consiglio di Stato



Marina Masoni

Il Cancelliere



Giampiero Gianella

Inserti:

- no. 1: offerta di trasporto TILO
- no. 2: costi stimati per la realizzazione degli oggetti

Offerta Ticino 2012

Stato lavoro: 3.1.05/ps.
Nella pagina 12: 28/10/2001

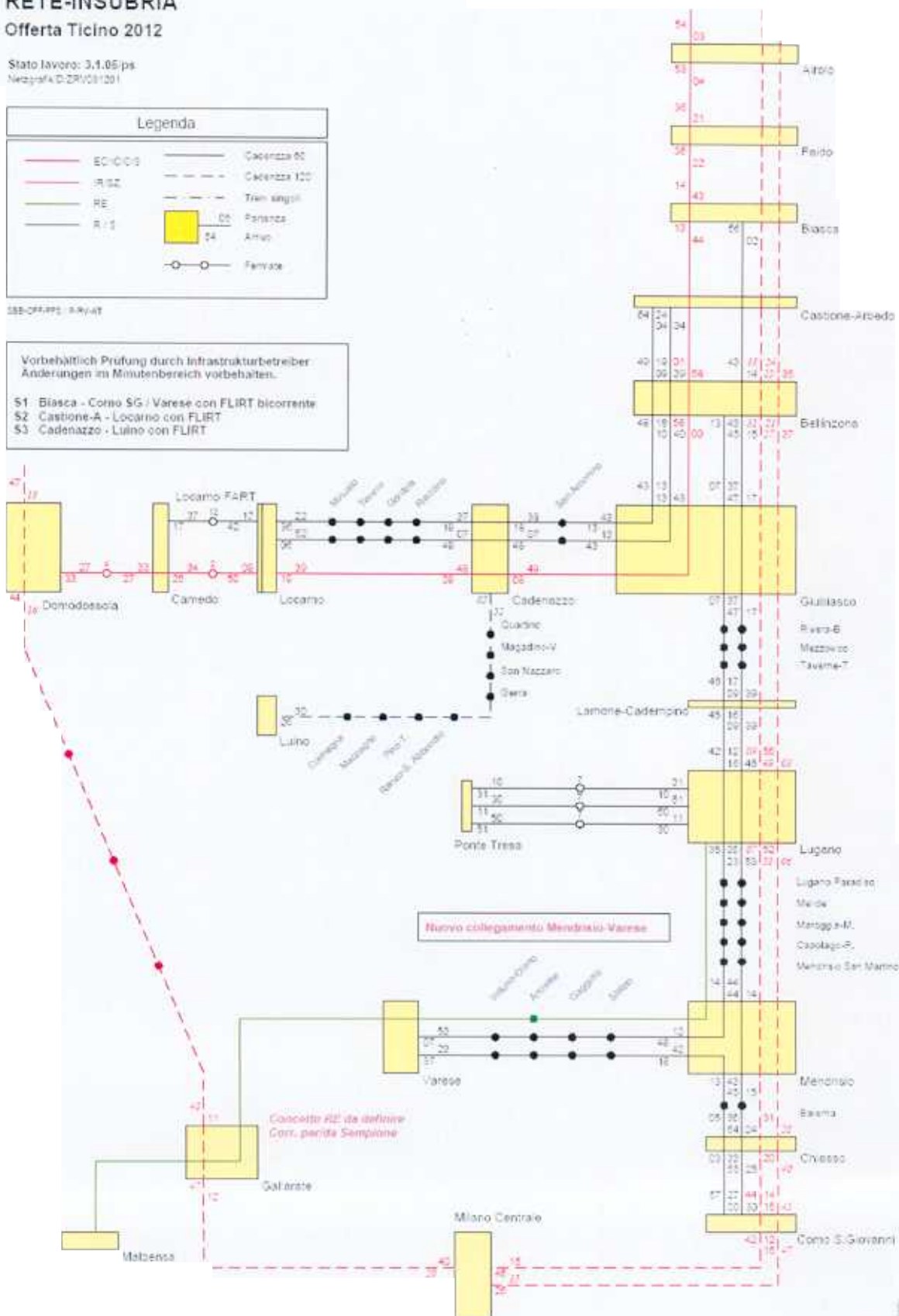
Legenda

	BOC/OSS		Cadenza 90
	IR 92		Cadenza 100
	RE		Tram singola
	R 15		Paranza
			Ampli
			Femate

主編：王德勝、張學敏 副主編：王德勝、張學敏

Vorbehaltlich Prüfung durch Infrastrukturbetreiber
Änderungen im Minutenbereich vorbehalten.

- 51 Biasca - Como SG / Varese con FLIRT bicorrente
52 Castione-A - Locarno con FLIRT
53 Cadenazzo - Luino con FLIRT



Inserto 2 **COSTI STIMATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OGGETTI**

I costi stimati per la realizzazione degli oggetti descritti all'articolo 3 ammontano a CHF 39.10 milioni (stato: agosto 2005, IVA esclusa, base-prezzi 2005, grado di precisione +/- 30%).

Oggetto	Stima Investimento in mio CHF (IVA)
Castione-Arbedo	24.50
Mendrisio S. Martino	6.00
Minusio	2.50
S. Antonino	6.40
Totale	39.40